



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSUF Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH;
2. Tempat lahir : Bone-Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Preman, Kelurahan Sabbamparu,
Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa YUSUF Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/VII/2020/Reskrim;

Terdakwa YUSUF Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF Alias BAPAK AKBAR bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana kepada **YUSUF Alias BAPAK AKBAR bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka : MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna merah hitam tanpa plat nomor;

- 1 (satu) buah BPKB Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka : MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah Nopol 2365 LM An. SUYATNO;

- 1 (satu) buah STNK Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka : MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah Nopol 2365 LM An. SUYATNO;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. DANI SUKANDAR;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUSUF Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau masih di tahun 2020, bertempat di Desa Pongrakka, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu mengingat ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Masamba berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Masamba dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dialam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DANI dan sdr. SARDI yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam milik saksi KARIYONO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wita, di Desa Subur, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, setelah itu saksi DANI dengan menggunakan sepeda motor tersebut pergi ke Kota Palopo, sesampainya disana, sekira Pukul 07.00 Wita saksi Dani menemui terdakwa, dimana saksi DANI meminta kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pongrakka, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Bapak Ainun seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan STNK dan terdakwa menjanjikan akan menyerahkan STNK motor tersebut setelah 2 (dua) minggu yang membuat Bapak Ainun mengiyakan mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- terdakwa serahkan Rp.500.000,- kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI sedangkan untuk yang Rp.1.000.000,- terdakwa belikan sabu-sabu atas permintaan saksi DANI untuk digunakan bersama-sama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi DD 2365 LM;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diambil Saksi parkir di teras rumah Saksi dengan kunci kontak yang masih terpasang;
- Bahwa Saksi baru menyadari sepeda motornya hilang pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan Saksi sedang tidur di kamar;
- Bahwa pada saat di Kepolisian diperlihatkan seorang yang bernama Dani yang diduga mengambil sepeda motor miliknya dan Saksi mengenali orang tersebut yang merupakan tetangga dari Saksi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa motor tersebut dibawa ke Kota Palopo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa motor miliknya dibawa ke Kota Palopo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WITA, di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa adapun barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nopol DD 2365 LM;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian ketika Saksi Kariyono mendatangi rumah Saksi dan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Kariyono pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan Saksi Kariyono sedang tidur dikamar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Kariyono mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi Kariyono untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Dani Sukandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kariyono, yang beralamat di Dusun Tambak Sari, Desa Subur, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa adapun barang yang Saksi ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Sardi;
- Bahwa dalam melakukan pencurian motor tersebut Saksi berperan sebagai yang menunjukkan tempat dimana motor tersebut berada;
- Bahwa awalnya Saksi melihat motor tersebut berada di teras sebuah rumah pada saat Saksi akan pergi keluar rumah mertua Saksi, kemudian Saksi menelpon sdr. Sardi untuk menanyakan apakah dia mau motor atau tidak, dan Sdr. Sardi mengiyakan sehingga Saksi menunggu Sdr.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sardi datang 500 meter dari rumah mertua Saksi, tidak lama kemudian datang Sdr. Sardi ke tempat Saksi menunggu, kemudian Saksi menunjukkan dimana motor tersebut berada;

- Bahwa pada saat Sdr. Sardi mengambil motor tersebut, Saksi berjaga dan mengamati situasi tidak jauh dari lokasi tempat motor tersebut diambil;

- Bahwa kemudian setelah sdr. Sardi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, maka Saksi membawa motor tersebut ke kota Palopo;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA di kota Palopo Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menawarkan sepeda motor yang Saksi ambil tersebut kepada Terdakwa untuk dijual, selanjutnya motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan sepeda motor tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

- Bahwa saat itu tidak ada yang membeli sehingga Terdakwa menghubungi Saksi dan Saksi mengatakan untuk digadaikan saja seharga Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi dengan membawa hasil gadai motor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah permintaan Saksi kepada Terdakwa untuk membelikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil gadai motor tersebut dengan sabu;

- Bahwa sabu tersebut Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling kenal pada saat menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas II Masamba;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggadaian motor yang merupakan hasil curian Saksi Dani;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Desa Pongrakka, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Saksi Dani serahkan pada Terdakwa untuk Terdakwa gadaikan adalah merk Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang dikenal dengan bapak Ainun;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Dani datang menemui Terdakwa dan meminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Pongrakka, dan bertemu dengan Bapak Ainun dan Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Saksi Dani;
- Bahwa pada saat itu Bapak Ainun tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Dani dan Saksi Dani pada saat ditelpon meminta untuk digadaikan saja sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi;
- Bahwa Terdakwa janjikan kepada bapak Ainun bahwa STNK motor tersebut akan diserahkan setelah 2 Minggu;
- Bahwa dari hasil menggadaikan motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Dani sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Saksi Dani, Terdakwa gunakan untuk membeli sabu, yang mana sabu tersebut Saksi Dani gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dani saling kenal pada saat menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas II Masamba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna merah hitam tanpa plat nomor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb



- 1 (satu) buah BPKB Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;
- 1 (satu) buah STNK Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Desa Pongrakka, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi Dani gadaikan adalah merk Yamaha Jupiter MX warna merah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang dikenal dengan bapak Ainun;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Dani datang menemui Terdakwa dan meminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Pongrakka, dan bertemu dengan Bapak Ainun dan Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Saksi Dani;
- Bahwa pada saat itu Bapak Ainun tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Dani dan Saksi Dani pada saat ditelpon meminta untuk digadaikan saja sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi;
- Bahwa Terdakwa janjikan kepada bapak Ainun bahwa STNK motor tersebut akan diserahkan setelah 2 Minggu;
- Bahwa dari hasil menggadaikan motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Dani sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Saksi Dani, Terdakwa



gunakan untuk membeli sabu, yang mana sabu tersebut Saksi Dani gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dani saling kenal pada saat menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas II Masamba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama YUSUF Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subjek Hukum dalam perkara



ini adalah benar Terdakwa yang bernama YUSUF Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan “menggadai suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengatakan dalam unsur ini Terdakwa tidak harus mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kejadiananya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Desa Pongrakka, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Dani datang menemui Terdakwa dan meminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Daerah Pongrakka, dan bertemu dengan Bapak Ainun;

Menimbang, bahwa saat itu Bapak Ainun tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Dani dan Saksi Dani pada saat ditelpon meminta untuk digadaikan saja sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan kepada bapak Ainun bahwa STNK motor tersebut akan diserahkan setelah 2 Minggu;

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Dani sedangkan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Saksi Dani, Terdakwa gunakan untuk membeli sabu, yang mana sabu tersebut Saksi Dani gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata menggadaikan barang berupa sepeda motor kepada Bapak Ainun;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya surat-surat bukti kepemilikan resmi seperti STNK ataupun BPKB, maka sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menggadaikan suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” dan telah dinyatakan bersalah serta telah menjalani pidana atas perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keadaan tersebut Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai residive sehingga stelsel pemidanaan bagi residive bisa diterapkan padanya;

Menimbang, bahwa residive atau pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*, kemudian melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa secara doktrin dikenal dua sistem residive yaitu residive umum (*generale residive*) dan residive khusus (*speciale residive*);

Menimbang, bahwa residive umum (*generale residive*) yaitu setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivenya, sedangkan residive khusus (*speciale residive*) yaitu residive yang hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 486 KUHP berbunyi “Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka syarat-syarat residive khusus, yaitu :

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau menurut undang-undang sama macamnya;
2. Telah ada putusan hakim terhadap tindak kejahatan sebelumnya;
3. Bentuk hukumannya haruslah penjara;
4. Antara kejahatan yang dilakukan dengan kejahatan sebelumnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak pelaku menjalani pidana atas putusan Hakim terhadap kejahatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana namun keadaannya tersebut apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, belum dapat dikualifikasi sebagai bentuk residive khusus (*speciale recidive*) yang dapat dihubungkan dengan stelsel pemidanaan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan Terdakwa termasuk dalam bentuk residive umum (*generale recidive*), yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna merah hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;
- 1 (satu) buah STNK Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dani Sukandar Alias Dani Bin Kusmono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dani Sukandar Alias Dani Bin Kusmono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna merah hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;
- 1 (satu) buah STNK Nomor K-1239192 sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor rangka MH350C006EK778411, Nomor mesin 50C-778607 warna hitam merah nomor polisi 2365 LM An. SUYATNO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dani Sukandar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh **Evi Fitriawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adrian Kristyanto Adi, S.H.**, dan **Radhingga Dwi Setiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Ahmad Amin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **A. M. Siryan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Msb